

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1847/2532

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นายดำพันธ์หรือปอ นิละพันธ์ กับพวก

จำเลย

นายทวีศักดิ์ ศรีรัตนตรัย ทนายจำเลยที่
2 ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 154)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน
133,398.99 บาท และให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน
80,625 บาท โดยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ 1
จำนวน 96,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2527
และให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 46,500 บาทพร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราเดียวกัน คิดตั้งแต่วันเดียวกันจนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองฎีกา (อันดับ 152)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 150,149)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี๋ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี๋ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ